

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1099/2533

นางเสียมเจิ้ง บุญศรี

โจทก์

นางจิราพรหรือจิราภรณ์หรือพรหรือคร

ศรีชัย กับพวก

จำเลย

นางเสียมเจิ้ง บุญศรี โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.ล้มละลาย พ.ศ.2483 มาตรา 153

ป.วิ.พ. มาตรา 236, มาตรา 252

ความว่า โจทก์ยื่นคำร้องฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ ศาลชั้นต้นสั่งว่า คำสั่งศาลอุทธรณ์ถือว่าถึงที่สุดตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 โจทก์จะยื่นคำร้องเพื่อขอให้ศาลฎีการับอุทธรณ์ของโจทก์เช่นนี้หรืออุทธรณ์ต่อศาลฎีกาย่อมไม่ได้ ไม่รับคำร้อง

โจทก์เห็นว่า คำสั่งของศาลอุทธรณ์จะเป็นที่สุดต้องเป็นคำสั่งในเนื้อหาของอุทธรณ์แต่คดีนี้ศาลอุทธรณ์ยังมิได้มีคำสั่งเกี่ยวกับเนื้อหาในอุทธรณ์ของโจทก์แต่ประการใด คำสั่งศาลอุทธรณ์จึงยังไม่ถึงที่สุด ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับคำร้องของโจทก์ดังกล่าวเป็นการไม่ชอบ โปรดมีคำสั่งให้รับคำร้องฎีกาคำสั่งของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ จำเลยยังมิได้รับสำเนาคำร้อง

คดีสืบเนื่องจากโจทก์ฟ้องขอให้ศาลมีคำสั่งพิทักษ์ทรัพย์

จำเลยทั้งสองเด็ดขาด และพิพากษาให้จำเลยทั้งสองเป็นบุคคลล้มละลาย ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์ต่อมาโจทก์ยื่นคำร้องขอขยายระยะเวลาการยื่นอุทธรณ์ อ้างว่าคำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลยังพิมพ์ไม่เสร็จ เกรงว่าไม่สามารถทำอุทธรณ์ยื่นต่อศาลได้ทันภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ 7 วันนับแต่วันที่ 29 ธันวาคม 2532 โจทก์ยื่นอุทธรณ์ในวันที่ 8 มกราคม 2533 ศาลชั้นต้นสั่งว่าโจทก์ยื่นอุทธรณ์พ้นกำหนดเวลาอุทธรณ์แล้วจึงไม่รับ

โจทก์ยื่นคำร้องอุทธรณ์คำสั่งของศาลชั้นต้นที่ไม่รับอุทธรณ์อ้างว่าโจทก์ยื่นอุทธรณ์ภายในกำหนดระยะเวลาที่ศาลชั้นต้นสั่งอนุญาตให้ ขยายระยะเวลาไว้

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 มีคำสั่งว่า ที่ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของโจทก์จึงเป็นการชอบ ให้ยกคำร้อง

โจทก์ยื่นคำร้องฎีกาคำสั่งของศาลอุทธรณ์ภาค 2 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับคำร้องดังกล่าว (อันดับ 110)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 113)

คำสั่ง

คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

คำสั่งศาลอุทธรณ์เป็นที่สุดแล้ว ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 236 ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้วให้ยกคำร้อง

(ประจักษ์ พุทธิสมบัติ-เดชา สุวรรณโณ-อัมพร เดชศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ